

병무청 특별사법경찰관리 직무규정 일부개정

1. 개정 이유

「사법경찰직무법」 개정으로 기피·감면 등 관련정보 게시·유통자, 기피자 수사 등 병무청 특사경 직무범위가 확대됨에 따라 관련 규정을 정비하고, 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」 제정에 따라 수사의 기본원칙 등 규정 체계를 정비하는 등 제도운영 상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 병역기피자 등 직무범위 확대에 따른 관련 규정 정비(제2조, 제2조의2 및 제3조)

기피·감면 등 관련정보 게시·유통자, 기피자 등 직무범위 확대 내용 포함

나. 수사의 기본원칙 및 이해관계자 회피의무 등 마련(제5조 및 제7조)

- 1) "수사요원의 자세와 책임" 및 "수사의 원칙" 규정을 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」 내용을 반영하여 수사의 기본원칙으로 정비
- 2) 이해관계자 회피 의무를 별도항으로 구분 수사업무 시 이해관계자 회피의 의무 및 사적인 접촉 등 신고절차 명확화

다. 수사사건 공개금지 조항 수정·신설(제7조의2)

수사업무를 수행하는 과정에서 알게 된 수사 관련 사항, 개인정보 등 누설(수사권한이나 수사 지휘권한이 없는 상급자 포함) 금지 조항 수정·신설

라. 병역기피자 등 직접수사에 따른 수사체계 정비(제9조, 제9조의2 및 제9조의3)

- 1) 직무범위 확대에 따른 수사체계 반영(수사주관)
- 2) 병역기피자 수사 등 업무가 과다하다고 판단될 경우 병무청장이 직권 또는 신청에 따라 관할구역 조정 가능하도록 근거 규정 마련

마. 수사과정별 처리기한 명시 등 수사절차 구체화(제14조, 제18조의2 및 제29조의3)

- 1) 내사사건, 장기수사 사건 등 수사 과정별, 수사 기간별 처리기한 및 처리절차 명시로 수사사건에 대한 관리체계 강화
- 2) 신종수법, 연예인·체육인 등 사회적 과급이 예상되는 중대범죄나 다수가 연루된 범죄 등에 대한 보고체계를 확립하여 체계적인 수사업무 수행

바. 변호인의 참여권 보장 규정 구체(제24조)

- 1) 피의자 또는 법정대리인 등의 신청이 있는 경우 변호인 참여권 보장
- 2) 신문방해, 수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래할 경우 변호인 참여 제한

사. 기소중지·참고인중지 처분자의 수사절차 신설(제29조, 제29조의2)

병역기피자 등 직접 수사에 따라 사건송치 절차를 마련하고, 기소중

지·참고인 중지 처분된 자에 대한 수사절차 신설

아. 통신사실 확인자료 제공에 관한 통지 규정 구체화(제45조)

「통신비밀보호법」 등 관련 규정 개정사항을 반영하여 내용 구체화

자. 별지 서식 제정(이해관계자 회피신청서, 내사사건부, 범죄사건부)

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합의 : 해당기관 없음

라. 기타 : 신·구조문대비표, 별첨

병무청훈령 제2078호

2024. 7. 17.

병무청 특별사법경찰관리 직무규정 일부개정

병무청 특별사법경찰관리 직무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "규정하여 병역면탈범죄"를 "규정하여"로 한다.

제2조제1호 및 제6호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조에 제12호를

다음과 같이 신설한다.

1. 「병역법」 제81조의3, 제86조, 제87조, 제87조의2 및 제88조

6. 「형사사건의 공보에 관한 규정」(법무부 훈령)

12. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」

제2조의2제2호 중 "병역면탈 범죄 수사"를 "「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」(이하 "「사법경찰직무법」"이라 한다) 제5조제41호 및 제6조제38호에 따른 수사업무"로 한다.

제3조제1항 중 "「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제5조제41호"를 "「사법경찰직무법」 제5조제41호"로, "직무 범위 내에서 병역면탈 범죄"를 "「병역법」 제86조, 제87조, 제87조의2, 제88조제1항(같은항 제4호에 해당하는 경우는 제외한다)에 해당하는 범죄(이하 "범죄"라 한다)"로 한다.

제4조의 제목 "(조직 등)"을 "(조직)"으로 하고, 같은 조를 다음과 같이 한다.

제4조(조직) 병무청장은 제3조에 따른 범죄 단속 업무를 효율적으로 추진하기 위해 병무청 병역자원국 병역조사과와 사이버조사과, 광역 수사청 및 현장단속청에 병무청 특별사법경찰관리를 둔다.

제5조의 제목 "(수사요원의 자세와 책임)"을 "(수사의 기본원칙)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

① 병무청 특별사법경찰관리는 모든 수사 과정에서 「형사소송법」 및 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」(이하 "「특별사법경찰관리 수사규칙」"이라 한다)등 관계법령을 준수하고, 피의자와 관련 참고인 등의 인권을 부당하게 침해하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

② 병무청 특별사법경찰관리는 예단(豫斷)이나 편견없이 신속하게 수사해야 하고 주어진 권한을 자의적으로 행사하거나 남용해서는 안된다.

③ 병무청 특별사법경찰관리는 다른 사건의 수사를 통해 확보된 증거 또는 자료를 내세워 관련이 없는 사건에 대한 자백이나 진술을 강요해서는 안된다.

제7조의 제목 "(수사의 원칙)"을 "(이해관계자 회피의 의무)"로 하고, 같은 조 제1항을 삭제하며, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제1항 및 제2항으로 하고, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제2항) 중 "소속 부서의 장에게 그 수사"

을 "별지 제1호서식의 이해관계자 회피신청서를 소속 부서의 장에게 제출하여 그 수사"로 하고, 같은 조 제2항(중전의 제3항) 중 "제2항에 해당될"을 "제1항에 해당될"로 하고, 같은 조 제3항(중전의 제4항) 중 "제2항 및 제3항"을 "제1항 및 제2항"으로 하며, 같은 조 제4항(중전의 제5항)을 "제2항"을 "제1항"으로 한다.

제7조의2를 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(수사사건의 공개금지 등) ① 병무청 특별사법경찰관리는 모든 수사과정에서 기밀을 엄수해야 하며, 피의자와 사건관계인의 생활의 비밀을 보호하고 그들의 명예나 신용이 훼손되지 않도록 노력해야 한다.

② 병무청 특별사법경찰관리는 수사 관련 사항, 피의자·참고인 등 사건관계인의 개인정보, 그 밖의 직무상 알게 된 사실을 누설(구체적 사건의 수사와 관련하여 수사권한이나 수사 지휘 권한이 없는 상급자에게 누설하는 것을 포함한다)해서는 안된다.

제2장의 제목 "병역면탈 범죄의 수사관할 및 수사체계 등"을 "수사관할 및 수사체계 등"으로 한다.

제8조제3항 본문 중 "병역면탈이"를 "범죄가"로 한다.

제9조제3항 중 "광역수사청장은 범죄규모가 방대하여"를 "병무청장은 범죄규모가 과대하여 광역수사청 또는 현장단속청"으로, "조사인력"을 "직권 또는 신청에 따라 조사인력"으로, "변경을 병무청장에게 요청할 수 있다"를 "변경 등 필요한 조치를 할 수 있다."로 한다.

제9조의2 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "병역면탈 범죄"를 "범죄"로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 범죄유형별 수사 주관은 다음 각 호와 같다.

1. 「병역법」 제86조 및 제87조제1항의 범죄

가. 중부권: 서울지방병무청 병역조사과장

나. 남부권: 대구·경북지방병무청 병역조사과장

다. 경인권: 경인지방병무청 병역조사과장

2. 「병역법」 제87조제3항 및 제88조제1항(같은항 제4호는 제외한다)

의 범죄: 거주지 지방병무청 또는 병무지청의 특별사법경찰관리

3. 「병역법」 제87조의2의 범죄: 병무청 사이버조사과장

③ 제2항에 따라 현장단속청 특별사법경찰관이 피의자를 소환하여 신문할 경우 병무청장 또는 해당 지역을 관할하는 광역수사청장은 수사인력을 지원하여야 한다. 이 경우 수사의 주관은 피의자 거주지 관할 지방병무청 또는 병무지청 특별사법경찰관이 수행한다.

제9조의3의 제목 "(수사의 협조)"를 "(권역별 합동수사 등 수사의 협조)"로 하고, 같은 조 제1항부터 제4항까지를 각각 제2항부터 제5항까지로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 "유지하여 병역면탈 범죄"를 "유지하여"로 하며, 같은 조 제4항(종전의 제3항) 중 "등 병역면탈"을 "등"으로 한다.

① 광역수사청장은 관할구역내의 현장단속청과의 합동수사 등 협력

체계를 구축하여야 하며, 병무청 특별사법경찰관리는 직무를 수행함에 있어서 상호간 성실하게 협조하여야 한다.

제9조의4 중 "광역수사청장"을 "광역수사청장 및 현장단속청장"으로, "병역면탈 범죄 수사"를 "수사"로 한다.

제10조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제11조를 삭제한다.

제13조 중 "「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」"을 "「특별사법경찰관리 수사규칙」"으로 한다.

제14조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "기사"를 "기사, 인터넷, 출판물"로, "또는"을 "등으로"하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 병무청 특별사법경찰관은 내사사건을 장기간 방치해서는 아니되며, 내사기간은 3개월을 초과하지 못한다. 다만, 부득이한 사유로 3개월 내에 내사를 마치기 어려운 경우에는 수사부서의 장에게 보고하여야 한다.

③ 병무청 병역조사과장, 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 내사 착수한 후 6개월 이내에 수사절차로 전환하지 않는 사건에 대하여는 내사종결 지휘를 하여야 한다. 다만, 다수의 관계자 조사, 관련자료 추가확보·분석 등 계속 조사가 필요한 사유가 소명된 경우에는 6개월의 범위에서 조사기간을 연장할 수 있다.

제15조제2항 중 "「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」"를 "「사법경찰직무법」"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 광역수사청 및 현장단속청은 「병역법」 제87조의2의 범죄나 이에 대한 증거자료를 발견한 경우에는 병무청 사이버조사과장에게 즉시 이첩하여야 한다.

제16조 중 "내사사건부"를 "별지 제2호서식의 내사사건부"로 한다.

제17조제2항 전단 중 "범죄사건부"를 "별지 제3호서식의 범죄사건부"로 한다.

제18조제1항 중 "병역면탈 범죄 조사 결과 혐의점을 발견하여 수사를 개시하는"을 "범죄를 인지한"으로, "범죄사건부"를 "수사에 착수하여야 하며, 범죄사건부"로 한다.

제18조의2를 다음과 같이 신설한다.

제18조의2(수사개시 보고) 병무청 특별사법경찰관리는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건에 대해서는 수사를 시작하거나 인지한 때에는 신속히 병무청 병역조사과장에게 보고하여야 한다.

1. 신종수법, 연예인·체육인 등 사회적 파급이 예상되는 중대한 범죄인 경우
2. 다수가 연루된 범죄인 경우
3. 다른 기관과 공조하여 수사하는 경우
4. 외부 수사기관에서 제3조제1항 관련 범죄를 수사하는 사실을 인

지한 경우

5. 그 밖에 보고가 필요하다고 인정되는 경우

제20조를 다음과 같이 한다.

제20조(범죄경력조회) 병무청 특별사법경찰관리는 범죄를 인지하거나 고발을 접수하여 수사에 착수한 경우 피의자의 범죄경력을 조회하여야 한다. 다만, 고발 사건 중 "혐의없음, 공소권없음, 죄가안됨, 각하, 참고인증지" 의견으로 송치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조 제목 "(변호인의 피의자 신문참여)"를 "(변호인의 피의자 신문참여 등)"으로 하고, 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "규정된 자"를 "따라 피의자 또는 그 변호인·법정대리인·배우자·직계친족·형제자매"로, "경우"를 "경우에는 변호인의 참여로 인하여 신문이 방해되거나 수사기밀이 누설되는 등"으로, "없는 한 변호인을"을 "있는 경우를 제외하고는"으로, "참여하게"를 "변호인을 참여하게"로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 병무청 특별사법경찰관은 변호인의 참여로 증거를 인멸·은닉·조작할 위험이 구체적으로 드러나거나, 신문방해, 수사기밀 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 피의자 신문중이라도 변호인의 참여를 제한할 수 있다. 이 경우 병무청 특별사법경찰관은 피의자와 변호인에게 변호인 참여를 제한하는 처분에 대해 「형사소송법」 제417조에 따른 준항고를 제기할 수 있다는 사실을 고지하

고 피의자에게 다른 변호인을 참여시킬 기회를 주어야 한다.

제28조제2항을 다음과 같이 한다.

② 피의자에 대한 고지사항, 참고인의 영상녹화 동의여부 확인, 영상녹화 과정 등은 「특별사법경찰관리 수사규칙」 제49조에 따른다.

제29조제1항 본문 중 "병무청장 또는 지방병무청장에게 수사결과를 보고하고 관할 지방검찰청 검사장에게"를 "관할 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 사건을"로 하고, 같은 조 제3항중 "수사"를 "본청 및 광역수사청은 수사 주무과장인 특별사법경찰관의 명의로 하고, 현장단속청은 수사"로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 병무청 특별사법경찰관은 사건을 기소중지 의견으로 송치하는 경우에는 소재불명 피의자의 지명수배·통보내용, 사진, 인상서 등 관련 자료를 첨부해야 한다.

제29조의2를 다음과 같이 신설한다.

제29조의2(기소중지·참고인중지 처분된 자에 대한 수사) ① 병무청 특별사법경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시 수사에 착수하고 관할지방검찰청 검사에게 그 사실을 보고하여야 한다.

1. 검사가 소재불명(所在不明)으로 기소중지한 피의자를 발견한 경우
2. 특정 증거가 불분명하여 기소중지된 후 그 증거를 발견한 경우
3. 소재불명으로 참고인 중지된 후 그 참고인을 발견한 경우

② 제1항에 따른 보고를 하는 경우에는 다음 각 호의 서식에 따른다.

1. 제1항제1호 및 제2호에 해당하는 경우: 「특별사법경찰관리 수사규칙」 별지 제139호서식의 기소중지자 소재발견 보고서
2. 제1항제3호에 해당하는 경우: 「특별사법경찰관리 수사규칙」 별지 제140호서식의 참고인 등 소재발견 보고서

③ 기소중지된 피의자가 다른 기관에서 검거된 경우에는 즉시 그 피의자에 대한 체포영장의 집행·호송 등 필요한 조치를 취해야 한다.

④ 참고인중지의 경우 그 참고인이 교도소, 구치소 등에 구금되어 있는 것을 확인했을 때에는 즉시 검사의 지휘를 받아 출장조사, 공조수사 촉탁 등 필요한 조치를 해야 한다.

⑤ 제1항에 따라 수사에 착수한 경우에는 「특별사법경찰관리 수사규칙」 별지 제141호서식의 피의자 등 소재발견처리부에 이를 기록해야 한다.

제29조의3를 다음과 같이 신설한다.

제29조3(수사의 종결 등) 광역수사청 병역조사과장은 범죄 인지 후 1년이 지난사건(관할 현장단속청 수사사건을 포함한다)은 수사종결지휘하여야 한다. 다만, 다수의 관계자 조사, 관련자료 추가 확보·분석 등 계속하여 수사가 필요한 경우에는 그 사유를 소명하여 본청 병역조사과장 또는 사이버조사과장의 승인을 받아 연장할 수 있

다.

제30조 중 "병역면탈범죄"를 "범죄"로 한다.

제31조제1항 본문 중 "병역면탈 범죄"를 "범죄"로 한다.

제44조제1항 중 "「통신비밀보호법」"을 "「통신비밀보호법」 제13조"로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 통신시설 확인자료 제공 요청 등과 관련하여 필요한 사항은 「특별사법경찰관리 수사규칙」 제85조부터 제87조까지의 규정을 따른다.

제45조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 중 "제44조"를 "병무청 특별사법경찰관리는 제44조"로, "검사가 공소를 제기하거나, 공소의 제기 또는 입건을 하지 아니하는 처분(기소중지결정은 제외한다)을 한 때에는 그 처분을 한 날부터 30일 이내"를 "각 호 구분에 따라 정한 기간내"로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분)에 각 호부터 제1항(중전의 제목 외의 부분)에 각 호까지를 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 검사가 공소를 제기하거나, 공소제기·검찰송치를 하지 아니하는 처분(기소중지·참고인중지 또는 수사중지 결정은 제외한다) 또는 입건을 하지 아니하는 처분을 한 경우: 그 처분을 한 날부터 30일 이내
2. 검사가 기소중지·참고인중지 또는 수사중지 결정을 한 경우: 그

결정을 한 날부터 1년이 경과한 때부터 30일 이내

3. 수사가 진행중인 경우: 통신사실 확인자료제공을 받은 날부터 1년이 경과한 때부터 30일 이내

② 병무청 특별사법경찰관은 「통신비밀보호법」 제13조의3제2항에 따라 통지를 유예하려는 경우에는 소명자료를 첨부하여 미리 관할 지방검찰청 검사장의 승인을 받아야 한다.

③ 병무청 특별사법경찰관은 「통신비밀보호법」 제13조의3제4항에 따라 통지유예의 사유가 해소된 날부터 30일 이내에 제1항에 따른 통지를 하여야 하고 그 사실을 관할 지방검찰청 검사장에게 보고해야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 통신사실 확인자료 제공을 받은 사실 등에 관하여는 「통신비밀보호법」 제13조의3 및 「특별사법경찰관리 수사규칙」 제8조를 따른다.

제46조제1항 중 "병역면탈"을 "범죄"로 한다.

제52조 중 "병역면탈 범죄"를 "범죄"로 한다.

제53조 중 "병역면탈 범죄"를 "범죄"로 한다.

제54조제1항 중 "병역면탈 범죄정보"를 "범죄정보"로 하고 같은 조에 제3항을 삭제한다.

제55조 중 "병역면탈범죄"를 "범죄"로 한다.

제57조 중 "「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」"을 "「특별사법경찰관리 수사규

칙」"으로 한다.

제58조 중 "2022년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로 한다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

별지 제1호서식, 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

■ 병무청 특별사법경찰관리 직무규정 [별표 1]

광역수사체계 업무단계별 처리 절차

□ 조직 및 업무내용

조직(임무)		업무 내역	
본청		○ 기획, 제보, 자체인지, 언론보도 등 ○ 전 과정 직접수사	
병역조사과 (병역면탈)	사이버조사과 (조작정보/기피자등)	병역면탈 공조수사	기피자 등 수사
광역수사청(서울, 경인, 대구) (광역단위 수사전담)		자체인지 ○ 전 과정 직접수사	현장단속청 의뢰 ○ 수사 주관 (현장단속청 공조)
현장단속청(11개청) (현장 단속/인지)		현장적발 ○ 수사주관 (광역수사청 공조)	제보인지 사건 ○ 광역수사청 의뢰 (수사공조)
			○ 기피자 수사 - 거주지 관할 지방청 수사
			○ 도망·행불자 수사 - 거주지 관할 광역수사청 수사

[병역면탈 범죄 수사체계]

□ 현장 단속청

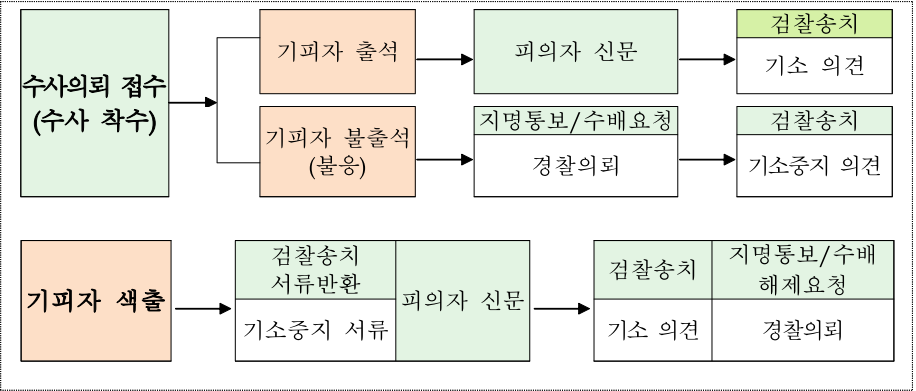
업무 단계			처리 절차
수사 단서 포착	제 보		① 제보자가 제출한 서류 및 대상 의무자에 대한 내부자료 등 확인 가능한 서류 확보, 면탈 가능성 여부 우선 확인 ② 면탈 혐의자에 대해서는 인적사항 · 혐의 요지 · 관련 증빙자료를 첨부하여 광역수사청에 수사 의뢰 ※ 제보자에게는 접수 사실 및 사건 진행 단계별 처리 결과를 안내(통보)
	인지 (기획)	언론기사, 사이버 검색 등	
		현행범 발 견	
		확인신검	
수사 실시			현장 증거 채증 · 압수 · 촬영, 피의자 진술서 확보 후 직접 수사 실시
수사 종결(송치 후)			병역법시행령 제155조의2에 따른 사실확인 후 면탈 의심자 광역수사청에 수사 의뢰
수사 실시			피의자 신문 참여 등 수사 협조
수사 종결(송치 후)			광역수사청으로부터 수사 결과를 통보받은 후 재판 진행 과정 모니터링 등 후속 조치

□ 광역 수사청

업무 단계	처리 절차
수사 실시	① 피의자 및 참고인 조사, 외부기관 조회 등 증거 확보 ② 수사 결과에 따라 검찰 송치 등 종결 처리 ③ 수사의뢰 현장단속청에 수사 결과 통보

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

□ 병무사범(병역 기피자)



구 분	내 용
기 피 자 수사의뢰 접수	현역병, 사회복무요원, 병역판정검사 대상 기피자 수사의뢰 접수 → 범죄인지보고서 작성 및 수사 착수
기피자 소환 피의자 신문	피의자 신문 후 수사결과 보고서 작성 → 기소의견 검찰송치
지명통보 지명수배	- 출석(소환)불응자 및 행방불명자 대상, 지명통보 검찰 지휘 → 경찰에 지명통보 의뢰 후 기소중지 의견 검찰송치 - 출석(소환)불응 및 행방불명 대상, 체포영장 신청 및 지명수배 검찰 지휘 → 경찰에 지명수배 의뢰 후 기소중지 의견 검찰송치
검찰송치	- 지명통보 및 수배 중 기피자 발견 시 기소중지 사건기록 검찰 반환 - 피의자 신문 후 수사결과 보고서 작성 → 기소의견 검찰송치, 경찰에 지명통보 및 수배 해제의뢰

■ 병무청 특별사법경찰관리 직무규정 [별지 제1호서식]

이해관계자 회피신청서

신청인	성명	소속	직위(직급)
	담당 업무		
이해관계자	성명	소속	[] 개인 [] 법인 [] 단체 [] 공직자
	연락처	이해관계	
	관련 직무		
	이해관계자 [] 피의자, 피해자, 진정인, 고발인 또는 기타 관계자 등과 친족관계 또는 이에 준하는 개인 이나 법인, 단체, 공직자 [] 사건에 관하여 심사심판에 관여한 개인이나 법인, 단체, 공직자 [] 그 밖에 수사의 공정성을 의심받을 염려가 있는 개인이나 법인, 단체, 공직자		
참고자료			

「병무청 특별사법경찰관리 직무규정」 제7조에 따라 위와 같이 이해관계자 회피를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

내사 사건부

(○○○○청)

(20 년)

연 번	구 분	내사착수 보고일	신고/ 제보자 (혐의 자와 관계)	혐의자		면탈내용(요약)	처리 일자	처리 결과	담당자	비 고 (최종 결과)
				성 명 (생년월일)	주 소					
				학 력						
1	현장 확인	(00.00.00)	의무 사무원 000			정신질환(조현병) 위장 면탈	00.00.00.	00청 수사 의뢰	0급 000	징역 1년 집유 2년 (00.00.00.)
2	신문 고		친구 애인			체중증량 또는 감량		내사 종결 (혐의 없음)		내사종결 (00.00.00.)
3	전화 / 서신							입건 (범죄 인지 보고)		
4	전담 의사		정신과 피부과							
5	직원 인지		00과 000							
6	직원 인지		00청 의뢰							

※ 실제 명부작성은 가로 서식으로 편집하여 사용

범 죄 사 건 부

(앞면)

사 건 번 호		년 범 죄 제 호	년 범 죄 제 호
수 리		. . . :	. . . :
구 분		고소·고발·자수·신고·현행범 기타	고소·고발·자수·신고·현행범 기타
수 사 담 당 자			
피 의 자	성명 및 성별 주민등록번호 (또는 생년월일)	(남·여)	(남·여)
	직 업		
	주 거		
조 회		컴퓨터·지문·사진·수법·지명 기타	컴퓨터·지문·사진·수법·지명 기타
죄 명	수 리		
	송 치		
범 죄	일 시	. . . :	. . . :
	장 소		
피 해 정 도			
피 해 자			
체포 · 구속	체 포 영 장		
	긴 급 체 포		
	현행범인체포		
	구 속 영 장		
인 치 구 금			
석 방 일 시 및 사 유			
송 치	연 월 일	. . . :	. . . :
	번 호	제 호	제 호
	의 견		
압 수 번 호		압 제 호	압 제 호
수사미결사건철회번호			
검사 처분	연 월 일		
	요 지		
판결	연 월 일		
	요 지		
비 고			
범 죄 원 표	발생사건표	. . . 제 호	. . . 제 호
	검거사건표	. . . 제 호	. . . 제 호
	피 의 자 표	. . . 제 호	. . . 제 호

210mm×297

신·구조문대비표

(뒷면)

년 범죄 제 호	년 범죄 제 호	년 범죄 제 호
. . . :	. . . :	. . . :
고소·고발·자수·신고·현행범 기타	고소·고발·자수·신고·현행범 기타	고소·고발·자수·신고·현행범 기타
(남·여)	(남·여)	(남·여)
컴퓨터·지문·사진·수첩·자명 기타	컴퓨터·지문·사진·수첩·자명 기타	컴퓨터·지문·사진·수첩·자명 기타
. . . :	. . . :	. . . :
경찰서 유치장	경찰서 유치장	경찰서 유치장
. . .	. . .	. . .
제 호	제 호	제 호
압제 호	압제 호	압제 호
제 호	제 호	제 호
. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .
. . .제 호	. . .제 호	. . .제 호
. . .제 호	. . .제 호	. . .제 호
. . .제 호	. . .제 호	. . .제 호

210mm×297mm

현행	개정
제1조(목적) 이 규정은 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제5조제41호 및 제6조제38호에 따른 사법경찰관리의 업무 수행에 필요한 기준과 절차를 규정하여 병역면탈범죄 수사업무의 효율성을 높이고 인권침해를 방지함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- <u>규정하여</u> ----- -----.
제2조(관련규정) 이 규정과 관련된 규정은 다음 각 호와 같다. 1. 「병역법」 제86조 및 제87조제1항 2. ~ 5. (생략) 6. 「형사사건 공개금지 등에 관한 규정」(법무부 훈령) 7. ~ 11. (생략) <u><신설></u>	제2조(관련규정) ----- -----. 1. 「병역법」 제81조의3, 제86조, 제87조, 제87조의2 및 제88조 2. ~ 5. (헌행과 같음) 6. 「형사사건의 공보에 관한 규정」(법무부 훈령) 7. ~ 11. (헌행과 같음) <u>12. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」</u>
제2조의2(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. (생략)	제2조의2(정의) ----- ----- -----. 1. (헌행과 같음)

2. ‘광역수사를 관할하는 지방 병무청(이하 ‘광역수사청’이라 한다)’이란 병역면탈 범죄 수사를 전담하는 지방병무청으로 서울지방병무청, 대구·경북지방병무청 및 경인지방병무청을 말하며, ‘광역수사를 관할하는 지방병무청장(이하 ‘광역수사청장’이라 한다)’이란 서울지방병무청장, 대구·경북지방병무청장 및 경인지방병무청장을 각각 말한다.

3. (생략)

제3조(직무범위) ① 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제5조 제41호에 따라 사법경찰관의 직무를 행하는 자(이하 “병무청 특별사법경찰관”이라 한다)는 같은 법 제6조제38호에 규정된 직무 범위 내에서 병역면탈 범죄를 수사하고, 그에 관한 증거를 수집함을 원칙으로 한다.

②·③ (생략)

2. -----
----- 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」(이하 “「사법경찰직무법」”이라 한다) 제5조제41호 및 제6조제38호에 따른 수사업무-----

-----.

3. (현행과 같음)

제3조(직무범위) ① 「사법경찰직무법」 제5조제41호-----

----- 「병역법」 제86조, 제87조, 제87조의2, 제88조제1항(같은항 제4호에 해당하는 경우는 제외한다)에 해당하는 범죄(이하 “범죄”라 한다) -----.

②·③ (현행과 같음)

제4조(조직 등) ① 병역면탈 범죄 단속 업무를 효율적으로 추진하기 위해 병무청 병역자원국 병역조사과와 사이버조사과, 광역수사청 및 현장단속청에 병무청 특별사법경찰관리를 둔다.

② 병무청 특별사법경찰관리의 지명은 수사실무교육 이수자를 원칙으로 하여 각 관할 지방검찰청 검사장(지청장을 포함한다. 이하 같다)에게 받아야 한다.

③ 병무청 특별사법경찰관리는 법령에 따라 범죄를 수사할 때 관할 지방검찰청(검찰지청을 포함한다. 이하 같다) 검사의 지휘를 받아야 한다.

제5조(수사요원의 자세와 책임)

① 병역면탈 범죄에 관하여 조사를 할 때에는 「형사소송법」 및 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」 등 관계법령을 준수

제4조(조직) 병무청장은 제3조에 따른 범죄 단속 업무를 효율적으로 추진하기 위해 병무청 병역자원국 병역조사과와 사이버조사과, 광역수사청 및 현장단속청에 병무청 특별사법경찰관리를 둔다.

<삭 제>

<삭 제>

제5조(수사의 기본원칙) ① 병무청 특별사법경찰관리는 모든 수사 과정에서 「형사소송법」 및 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」(이하 “「특별사법경찰

하고, 피의자와 관련 참고인의 인권을 부당하게 침해하는 일이 없도록 특히 주의하여야 한다.

② 병무청 특별사법경찰관리는 직무상 취득한 범죄정보 제공자 등에 대한 비밀을 준수하여야 하며, 해당 정보를 조사 목적 외에 제3자에게 제공해서는 아니 된다. 다만, 범죄정보 제공자 등이 동의한 경우는 그러하지 아니하다.

<신 설>

제7조(수사의 원칙) ① 피의자에 대한 수사는 영상녹화장치 등 정해진 시설을 갖춘 수사실에서 불구속 상태로 함을 원칙으로 하며, 긴급한 경우에도 법령을 준수하고 관련자의 인권 침해를 방지하여야 한다.

관리 수사규칙」이라 한다)등 관계법령을 준수하고, 피의자와 관련 참고인 등의 인권을 부당하게 침해하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

② 병무청 특별사법경찰관리는 예단(豫斷)이나 편견없이 신속하게 수사해야 하고 주어진 권한을 자의적으로 행사하거나 남용해서는 안된다.

③ 병무청 특별사법경찰관리는 다른 사건의 수사를 통해 확보된 증거 또는 자료를 내세워 관련이 없는 사건에 대한 자백이나 진술을 강요해서는 안된다.

제7조(이해관계자 회피의 의무)
<삭 제>

② 병무청 특별사법경찰관리는 피의자·진정인·그 밖에 관계인과의 친족관계 또는 그에 준하는 특별한 관계로 인하여 공정성을 해칠 우려가 있을 경우에는 소속 부서의 장에게 그 수사에 대한 회피 신청을 하여야 한다.

③ 현장단속청의 특별사법경찰관리는 제2항에 해당될 경우 제8조제2항에 따른 관할 광역수사청 병역조사과장에게 회피 신청을 하여야 한다.

④ 병무청 병역조사과장, 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 제2항 및 제3항에 따른 특별사법경찰관리의 회피신청이 있을 경우 다른 특별사법경찰관리에게 그 사건을 수사하도록 하여야 한다.

⑤ 병무청 병역조사과장, 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 소속 특별사법경찰관리 또는 관할 현장단속청 특별사법경찰관리가 제2항에

① -----

별지 제1호서식의 이해관계자 회피신청서를 소속 부서의 장에게 제출하여 그 수사-----
--.

② -----
---- 제1항에 해당될 -----

-----.

③ -----

----- 제1항 및 제2항-----

-----.

④ -----

----- 제1항-----

해당된다고 판단될 경우에는 특별사법경찰관리를 해당 수사 에서 제척하여야 한다.	----- ----- -----.	병적을 관리하는 지방병무청 또는 관련 병원 등의 소재지로 본다. 다만, 병적을 관리하는 지방병무청과 병역판정검사를 실시한 지방병무청이 다른 경 우에는 병역판정검사를 실시한 지방병무청을 범죄지로 본다.	----- ----- --. ----- ----- ----- ----- -----.
<신 설>	제7조의2(수사사건의 공개금지 등) ① 병무청 특별사법경찰관 리는 모든 수사과정에서 기밀 을 엄수해야 하며, 피의자와 사건관계인의 사생활의 비밀을 보호하고 그들의 명예나 신용 이 훼손되지 않도록 노력해야 한다.	④ ~ ⑥ (생 략)	④ ~ ⑥ (현행과 같음)
<신 설>	② 병무청 특별사법경찰관리는 수사 관련 사항, 피의자·참고인 등 사건관계인의 개인정보, 그 밖의 직무상 알게 된 사실을 누설(구체적 사건의 수사와 관 련하여 수사권한이나 수사 지 휘 권한이 없는 상급자에게 누 설하는 것을 포함한다)해서는 안된다.	제9조(관할의 변경 등) ①·② (생 략) ③ 광역수사청장은 범죄규모가 방대하여 단독으로 범죄수사가 곤란하다고 판단되는 경우 조 사인력 지원 또는 관할의 변경 을 병무청장에게 요청할 수 있 다.	제9조(관할의 변경 등) ①·② (현행과 같음) ③ 병무청장은 범죄규모가 과 다하여 광역수사청 또는 현장 단속청 ----- 직권 또는 신청에 따라 조사인력 -- ----- 변경 등 필요한 조치를 할 수 있다.
제2장 병역면탈 범죄의 수사관할 및 수사체계 등	제2장 수사관할 및 수사체계 등	제9조의2(수사의 체계) 병무청장 은 병역면탈 범죄의 예방 및 단속을 위한 정책·기획 수립 및 전국 단위의 수사를 담당하 며, 광역수사청장은 관할 구역 에서 발생하는 병역면탈 범죄 수사를 담당하고, 현장단속청 장은 관할 구역 내 병역판정검 사장 등 현장에서 발생하는 병 역면탈 범죄의 단속 업무를 담	제9조의2(수사의 체계) ① ----- --- 범죄 ----- ----- ----- ----- 범죄 ----- ----- 범죄 ----- -----.
제8조(관할구역) ①·② (생 략)	제8조(관할구역) ①·② (현행과 같음)		
③ 제1항의 범죄지는 병역면탈 의 의심되는 병역처분 당시의	③ ----- 범죄가 -- -----		

당한다. <신 설>	② 범죄유형별 수사 주관은 다음 각 호와 같다. 1. 「병역법」 제86조 및 제87조제1항의 범죄 가. 중부권: 서울지방병무청 병역조사과장 나. 남부권: 대구·경북지방병무청 병역조사과장 다. 경인권: 경인지방병무청 병역조사과장 2. 「병역법」 제87조제3항 및 제88조제1항(같은항 제4호는 제외한다)의 범죄: 거주지 지방병무청 또는 병무지청의 특별사법경찰관리 3. 「병역법」 제87조의2의 범죄: 병무청 사이버조사과장 ③ 제2항에 따라 현장단속청 특별사법경찰관이 피의자를 소환하여 신문할 경우 병무청장 또는 해당 지역을 관할하는 광역수사청장은 수사인력을 지원하여야 한다. 이 경우 수사의 주관은 피의자 거주지 관할 지방병무청 또는 병무지청 특별	제9조의3(수사의 협조) <신 설> ① (생 략) ② 광역수사청장은 관할 구역에 있는 현장단속청과 긴밀한 협조관계를 유지하여 병역면탈 범죄 수사가 원활하게 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 현장단속청과 광역수사청의 업무단계별 처리절차는 별표 1에 따른다. ③ 광역수사청장은 제1항에 따른 현장단속청장으로부터 통보 받은 사항 등 병역면탈 범죄 혐의자에 대하여 수사를 실시하고 그 결과를 해당 현장단속청장에게 통보하여야 한다. ④ (생 략) 제9조의4(수사 근무여건 조성)	사법경찰관이 수행한다. 제9조의3(권역별 합동수사 등 수사의 협조) ① 광역수사청장은 관할구역내의 현장단속청과의 합동수사 등 협력 체계를 구축하여야 하며, 병무청 특별사법경찰관리는 직무를 수행함에 있어서 상호간 성실하게 협조하여야 한다. ② (현행 제1항과 같음) ③ ----- ----- ----- 유지하여 ----- ----- ----- -----. ④ ----- ----- ----- 등 ----- ----- ----- -----. ⑤ (현행 제4항과 같음) 제9조의4(수사 근무여건 조성)
--------------------------------	---	--	--

광역수사청장은 소속 특별사법경찰관리가 <u>병역면탈 범죄 수사</u> 업무에 집중할 수 있도록 수사 외의 업무를 최소화 하는 등 근무여건을 조성하여야 한다. 제10조(직무범위 외 범죄발생에 대한 보고) ① (생략) 제11조(단속계획 등 보고) 병무청 특별사법경찰관은 반기별로 단속계획과 단속실적을 관할 지방검찰청 검사장에게 보고하여야 한다. 제13조(수사서류의 작성) 병무청 특별사법경찰관리가 범죄 수사에 사용하는 문서·장부 및 서식에 관한 사항은 「특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙」에 따른다. 제14조(내사의 착수 및 처리) 병무청 특별사법경찰관은 신문·방송 그 밖의 보도매체의 <u>기사</u> 및 익명의 신고 또는 범죄정보	광역수사청장 및 현장단속청장 ----- <u>수사</u> ----- ----- ----- ----- ----- 제10조(직무범위 외 범죄발생에 대한 보고) (현행 제1항과 같음) <삭 제> 제13조(수사서류의 작성) ----- ----- ----- 「특별사법경찰관 수사규칙」 ----- ----- ----- 제14조(내사의 착수 및 처리) ① ----- ----- <u>기사</u>, 인터넷, 출판물 ----- <u>등</u>
--	--

를 입수하였을 때에는 사실조사 후 구체적 혐의가 있다고 인정되는 경우 내사에 착수한다. <신 설> <신 설> 제15조(내사 착수의 신중과 이첩) ① (생략) ② 「사법경찰관리의 직무를 수	로----- ----- -----. ② 병무청 특별사법경찰관은 내사사건을 장기간 방치해서는 아니되며, 내사기간은 3개월을 초과하지 못한다. 다만, 부득이한 사유로 3개월 내에 내사를 마치기 어려운 경우에는 수사부서의 장에게 보고하여야 한다. ③ 병무청 병역조사과장, 사이버조사과장 및 광역수사청 병역조사과장은 내사 착수한 후 6개월 이내에 수사절차로 전환하지 않는 사건에 대하여는 내사종결 지휘를 하여야 한다. 다만, 다수의 관계자 조사, 관련자료 추가확보·분석 등 계속조사가 필요한 사유가 소명된 경우에는 6개월 범위내에서 조사기간을 연장할 수 있다. 제15조(내사 착수의 신중과 이첩) ① (현행과 같음) ② 「사법경찰직무법」
---	---

행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정한 직무범위와 관할구역을 벗어나는 사항은 내사 착수 이전에 관할기관으로 이첩하여야 한다.

<신 설>

제16조(내사사건의 등재) 제14조에 따라 내사에 착수한 사건은 내사사건부에 정해진 사항을 기재하여 관리하여야 한다.

제17조(내사사건의 종결) ① (생략)

② 내사과정에서 범죄 혐의가 인정되어 수사할 필요가 있는 경우에는 내사를 종결하고 범죄사건부에 등재하여 수사(이하 “입건”이라 한다)하여야 한다. 다만 「형사소송법」 제200조의3제1항에 해당하여 긴급 체포한 경우에는 즉시 검사의 승인을 받는 등 관련 조치와

③ 광역수사청 및 현장단속청은 「병역법」 제87조의2의 범죄나 이에 대한 증거자료를 발견한 경우에는 병무청 사이버조사과장에게 즉시 이첩하여야 한다.

제16조(내사사건의 등재) -----

- 별지 제2호서식의 내사사건
부-----.

제17조(내사사건의 종결) ① (현
행과 같음)

② -----

----- 별지
제3호서식의 범죄사건부-----

함께 입건하여야 한다.

제18조(범죄인지서 작성 등) ①
 병무청 특별사법경찰관은 병역
면탈 범죄 조사 결과 혐의점을
발견하여 수사를 개시하는 경
 우 범죄인지서를 작성하고 별
 죄사건부에 등재하여야 한다.

② (생략)

<신 설>

_____.

제18조(범죄인지서 작성 등) ①

_____ 범죄

_____ 를 인지한 _____

_____ 수사에

_____ 착수하여야 하며, 범죄사건부-

_____ .

② (현행과 같음)

제18조의2(수사개시 보고) 병무청 특별사법경찰관리는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수사를 시작하거나 인지한 때 신속히 병무청 병역조사과장에게 보고하여야 한다.

1. 신종수법, 연·예인·체육인 등 사회적 파급이 예상되는 중대한 범죄인 경우
2. 다수가 연루된 범죄인 경우
3. 다른 기관과 공조하여 수사하는 경우
4. 외부 수사기관에서 제3조제1항 관련 범죄를 수사하는 사실을 인지한 경우
5. 그 밖에 보고가 필요하다고

	인정되는 경우
제20조(범죄경력조회) ① 병무청 특별사법경찰관리는 범죄를 인지하거나 고발을 접수하여 수사에 착수한 경우 피의자의 범죄경력을 조회하여야 한다. 다만, 고발 사건 중 “혐의없음, 공소권없음, 죄가안됨, 각하, 참고인중지” 의견으로 송치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제20조(범죄경력조회) 병무청 특별사법경찰관리는 범죄를 인지하거나 고발을 접수하여 수사에 착수한 경우 피의자의 범죄경력을 조회하여야 한다. 다만, 고발 사건 중 “혐의없음, 공소권없음, 죄가안됨, 각하, 참고인중지” 의견으로 송치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 병무청 특별사법경찰관리는 피의자의 범죄경력을 조회하는 경우 범죄경력조회대장에 기록하여야 한다.	
제24조(변호인의 피의자 신문참여) 병무청 특별사법경찰관은 「형사소송법」 제243조의2제1항에 규정된 자의 신청이 있는 경우 정당한 사유가 없는 한 변호인을 피의자에 대한 신문에 참여하게 하여야 한다.	제24조(변호인의 피의자 신문참여 등) ① ----- ----- 따라 피의자 또는 그 변호인·법정대리인·배우자·직계친족·형제자매--- 경우에는 변호인의 참여로 인하여 신문이 방해되거나 수사기밀이 누설되는 등 --- 있는 경우를 제외하고는 --- 변호인을 참여하게 ---.

<신 설>	
	② 병무청 특별사법경찰관은 변호인의 참여로 증거를 인멸·은닉·조작할 위험이 구체적으로 드러나거나, 신문방해, 수사기법 누설 등 수사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 피의자 신문중이라도 변호인의 참여를 제한할 수 있다. 이 경우 병무청 특별사법경찰관은 피의자와 변호인에게 변호인 참여를 제한하는 처분에 대해 「형사소송법」 제417조에 따른 준항고를 제기할 수 있다는 사실을 고지하고 피의자에게 다른 변호인을 참여시킬 기회를 주어야 한다.
제28조(영상녹화) ① (생략)	제28조(영상녹화) ① (현행과 같음)
② 특별사법경찰관은 조사과정을 영상녹화하는 경우 해당 조사의 시작부터 조서에 기명날인 또는 서명을 마치는 시점까지의 전 과정을 영상녹화하여야 한다.	② 피의자에 대한 고지사항, 참고인의 영상녹화 동의여부 확인, 영상녹화 과정 등은 「특별사법경찰관리 수사규칙」 제49조에 따른다.
제29조(사건송치절차) ① 병무청 특별사법경찰관이 수사를 종결	제29조(사건송치절차) ① ----- -----

하였을 때에는 병무청장 또는 지방병무청장에게 수사결과를 보고하고 관할 지방검찰청 검사장에게 송치하여야 한다. 다만, 검사의 지휘를 받아 입건하지 아니한 사건은 그러하지 아니하다.

② (생략)

③ 제1항에 따라 사건을 송치할 때에는 수사를 담당한 병무청 특별사법경찰관의 명의로 하여야 한다.

④ (생략)

<신설>

<신설>

----- 관할 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 사건을 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----
----- 본청 및 광역수사청은 수사 주무과장인 특별사법경찰관의 명의로 하고, 현장단속청은 수사-----
-----.

④ (현행과 같음)

⑤ 병무청 특별사법경찰관은 사건을 기소중지 의견으로 송치하는 경우에는 소재불명 피의자의 지명수배·통보내용, 사진, 인상서 등 관련 자료를 첨부해야 한다.

제29조의2(기소중지·참고인중지 처분된 자에 대한 수사) ① 병무청 특별사법경찰관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 즉시 수사에 착수하

<신설>

<신설>

고 관할 지방검찰청 검사에게 그 사실을 보고하여야 한다.

1. 검사가 소재불명(所在不明)으로 기소중지한 피의자를 발견한 경우

2. 특정 증거가 불분명하여 기소중지된 후 그 증거를 발견한 경우

3. 소재불명으로 참고인 중지된 후 그 참고인을 발견한 경우

② 제1항에 따른 보고를 하는 경우에는 다음 각 호의 서식에 따른다.

1. 제1항제1호 및 제2호에 해당하는 경우: 「특별사법경찰관리 수사규칙」 별지 제139호서식의 기소중지자 소재발견 보고서

2. 제1항제3호에 해당하는 경우: 「특별사법경찰관리 수사규칙」 별지 제140호서식의 참고인 등 소재발견 보고서

③ 기소중지된 피의자가 다른 기관에서 검거된 경우에는 즉시 그 피의자에 대한 체포영장

2. 피의자가 도망하거나 도망할 우려가 있는 경우

② ~ ④ (생략)

제44조(통신사실 확인자료 요청 절차) ① 병무청 특별사법경찰관은 수사를 위하여 필요하면 「통신비밀보호법」에 따라 전기통신사업법에 의한 전기통신사업자에게 통신사실 확인자료의 열람이나 제출(이하 “통신사실 확인자료제공”이라 한다)을 요청할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

<신설>

제45조(제공요청에 관한 통지) 제44조에 따라 통신사실 확인자료제공을 받은 사건에 관하여 검사가 공소를 제기하거나, 공소의 제기 또는 입건을 하지 아니하는 처분(기소중지결정은

2.-----

② ~ ④ (현행과 같음)

제44조(통신사실 확인자료 요청 절차) ① -----

「통신비밀보호법」 제13조-----

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 통신시설 확인자료 제공 요청 등과 관련하여 필요한 사항은 「특별사법경찰관리 수사규칙」 제85조부터 제87조까지의 규정을 따른다.

제45조(제공요청에 관한 통지) ① 병무청 특별사법경찰관리는 제44조-----

각 호의 구분에 따라 정한 기간내-----

제외한다)을 한 때에는 그 처분을 한 날부터 30일 이내에 통신사실 확인자료제공을 받은 사실과 제공요청기관 및 그 기간 등을 서면으로 통지한다.

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

-----.

1. 검사가 공소를 제기하거나, 공소제기·검찰송치를 하지 아니하는 처분(기소중지·참고인중지 또는 수사중지 결정은 제외한다) 또는 입건을 하지 아니하는 처분을 한 경우: 그 처분을 한 날부터 30일 이내
 2. 검사가 기소중지·참고인중지 또는 수사중지 결정을 한 경우: 그 결정을 한 날부터 1년이 경과한 때부터 30일 이내
 3. 수사가 진행중인 경우: 통신사실 확인자료제공을 받은 날부터 1년이 경과한 때부터 30일 이내
- ② 병무청 특별사법경찰관은 「통신비밀보호법」 제13조의3 제2항에 따라 통지를 유예하려는 경우에는 소명자료를 첨부하여 미리 관할 지방검찰청 검사장의 승인을 받아야 한다.

<신 설>	③ 병무청 특별사법경찰관은 「통신비밀보호법」 제13조의3 제4항에 따라 통지유예의 사유가 해소된 날부터 30일 이내에 제1항에 따른 통지를 하여야 하고 그 사실을 관할 지방검찰청 검사장에게 보고해야 한다.
<신 설>	④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 통신사실 확인자료제공을 받은 사실 등에 관하여는 「통신비밀보호법」 제13조의3 및 「특별사법경찰관리 수사규칙」 제8조를 따른다.
제46조(지명수배·통보 및 해제) ① 병무청 특별사법경찰관은 소재가 불명한 병역면탈 의심자에 대하여는 대검찰청 예규 「기소중지자 지명수배·통보 지침」에 따라 관할 경찰관서에 지명수배·통보를 의뢰한 후 관련서류를 같은 사건서류에 편철하여 기소중지 의견으로 검찰에 송치하여야 한다. ②·③ (생략)	제46조(지명수배·통보 및 해제) ① ----- 범죄 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ②·③ (현행과 같음)
제52조(수사활동비) 병무청장은	제52조(수사활동비) -----

병역면탈 범죄 단속 및 수사활동의 효율적 수행을 위하여 병무청 특별사법경찰관에게 예산의 범위에서 수사활동비를 지급할 수 있다.	범죄 ----- ----- ----- ----- -----
제53조(참고인 등 경비) 병무청 특별사법경찰관리가 병역면탈 범죄를 수사함에 있어 참고인 출석 또는 감정을 의뢰하는 경우 법무부 훈령 「참고인 등 비용지급규칙」을 준용하여 그에 대한 비용을 지급할 수 있다.	제53조(참고인 등 경비) ----- 범죄 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
제54조(수사정보관리시스템 등록 및 정기보고) ① 병무청 특별사법경찰관리는 제14조에 따라 수사를 한 경우에는 병역면탈 범죄정보를 입수하여 사실조사를 할 때부터 사건송치까지 수사 전 과정을 병무행정시스템 「수사정보관리시스템」에 빠짐없이 등록하고, 사건처분결과 및 판결문 등 관련 자료를 기록·관리하여야 한다. ② (생략) ③ 지방병무청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건	제54조(수사정보관리시스템 등록 및 정기보고) ① ----- 범죄정보 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
② (생략) ③ 지방병무청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사건	② (현행과 같음) ③ <삭 제>

에 대해서는 수사를 시작하거나 인지한 때에는 신속히 병무청장에게 보고하여야 한다.	
1. 삭제	
2. 다른 기관에 공조하여 수사하는 사건	
2의2. 외부 수사기관에서 병역면탈 범죄와 관련하여 수사하는 사실을 인지한 사건	
3. 그 밖에 병무청장 보고가 필요하다고 인정되는 사건	
제55조(중앙병역판정검사소 현장 단속 지원) 중앙병역판정검사소 소재지 지방병무청장은 중앙병역판정검사소 신체검사장 현장의 <u>병역면탈범죄</u> 단속 업무를 지원한다.	제55조(중앙병역판정검사소 현장 단속 지원) ----- ----- ----- -- <u>범죄</u> ----- -----.
제57조(형사소송법 등의 적용) 병무청 특별사법경찰관리의 직무는 「형사소송법」 및 「 <u>특별사법경찰관리에 대한 검사의 수사지휘 및 특별사법경찰관리의 수사준칙에 관한 규칙</u> 」에 따라 집행하되, 같은 법 및 같은 규정에서 정하지 아니한 사항은 이 규정이 정한 바에 따	제57조(형사소송법 등의 적용) ----- ----- 「 <u>특별사법경찰관리 수사규칙</u> 」 ----- ----- ----- ----- -----

른다.	----- -----.
제58조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2022년 1월 1일</u> 을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제58조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1일</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.